



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott. Vincenzo Vitalone	Giudice
dott.ssa Filomena Albano	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 19497 dell'anno 2020, rimessa in decisione sullo *status* all'udienza del giorno 24.03.2021 vertente

t r a

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), rappresentato e difeso giusta procura in atti, dagli avv. Giulia Sarnari e Saveria Francesca Caporale;

RICORRENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Anna Maria Palmigiano

RESISTENTE

e

con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: divorzio

Visto il ricorso depositato e ritualmente notificato, con il quale il ricorrente ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente in data 06.04.1997 in Roma;

Rilevato che la convenuta si è costituita in giudizio;

Considerato che dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione prodotta è emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati dalla udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Roma del 17.04.2012 e in forza di separazione giudiziale e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale;

Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett b della legge n. 898/70, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
considerato che il giudizio deve proseguire sulle ulteriori questioni proposte dalle parti;
visti gli artt. 4 e 23 della legge 898/70;

**p.q.m.
il tribunale**

non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero così decide, ferme restando le condizioni della separazione vigenti:

dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 06.04.1997, in Roma, tra *Parte_1* (C.F. *C.F._1*) e *Controparte_1* (C.F. *C.F._2*);

ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza (registro agli atti dello stato civile dell'anno 1997, atto n. 00115, parte 2, serie A02);

dispone la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni come da separata ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il giorno 14.05.2021.

Il Presidente

Il Giudice estensore